

【제 목】: 「계약사무처리지침」 미준수(주의)

【내 용】

- 우리 원 「계약사무처리지침」 제25조제4항에 따르면 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우 해당 법인으로부터 퇴직자 재직여부 확인서 및 법인 임원명단을 제출받아 동 법 제3항 각 호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제25조(수의계약) ①~② (생략)

- ③ 제1항에도 불구하고 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.
1. 심사평가원의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
 2. 심사평가원의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
 3. 심사평가원의 퇴직자 모임·단체 또는 그 퇴직자 모임·단체의 회원사나 자회사와 계약을 체결하려는 경우
- ④ 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 별지 제15호 서식의 퇴직자 재직여부 확인서 및 법인 임원명단을 제출받아 제3항 각호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다.
- ⑤ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제1호·제2호 및 제5호가목(추정가격이 2천만원 이상으로서 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하는 경우로 한정한다), 제27조제1항 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제1항제1호에 따라 수의계약을 체결하는 경우에는 제3항 및 제4항의 규정을 적용하지 아니한다.

- 이에 감사 대상기간 동안 전주지원의 법인과 수의계약 체결 내역을 점검한 결과, 【표】와 같이 법인과 수의계약을 체결 시 퇴직자 재직여부 확인서 및 법인 임원명단을 확인하지 않은 사실을 총 4건 확인하였다.

【표】 퇴직자 재직여부 확인서, 법인 임원명단 미 확인 내역

연번	문서번호	문서제목	계약체결법인
1	○부-551 (2021.03.30.)	코로나19 예방접종센터 기증 물품 구매 계약 체결 계획 보고	유한회사 ♡♥▼★☐⊞⊠
2	○부-2020 (2021.10.26.)	사회적경제기업 지원 물품 구매계약 계획 보고(안)	
3	○부-2408 (2021.12.10.)	대회의실 회의장비 구매 계약 체결 계획 보고	
4	○부-1145 (2022.06.23.)	고객만족 경영 추진을 위한 기념품 구매 및 계약 계획 보고	주식회사 ♣️⊞

【조치할 사항】

- 전주지원장은 계약업무 수행 시 동일한 사례가 발생하지 않도록 해당 업무를 철저히 하시고, 관련자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.